Begründung

I. Sachverhalt

Hier wird alles stehen, was Sie in Ihrer „**Begründung**“ beschreiben.

Ich, Frau Musterfrau, bin die Klägerin. Mir alleine gehört das Grundstück Musterstraße 22, 12345 Musterstadt.

Der Beklagte, Herr Beispiel, ist mein Nachbar. Er wohnt neben mir auf dem Grundstück Musterstraße 21, 12345 Musterstadt.

Am 13.07.2024 habe ich auf meinem Grundstück für 3000 Euro einen hochwertigen Zaun aus Vollholz an der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück Musterstraße 21 errichten lassen.

Am 29.04.2025 beschlossen mein Lebensgefährte Musa Mustermann und ich, nachmittags unsere Strauchrosen im Garten zu schneiden. Das Rosenbeet befindet sich direkt an diesem Vollholz-Zaun. Ich konnte sehen, dass mein Nachbar Herr Beispiel auch im Garten war. Er saß auf seinem Rasenmäher-Traktor und gab dabei etwas in sein Handy ein. Dann fuhr er mit dem Rasenmäher-Traktor auf uns zu. Erst dachte ich, er will zu uns rüberfahren, um uns zu begrüßen, aber er starrte weiter auf sein Handy. Als er kurz vor unserem Zaun war, fing ich laut an zu rufen, aber er reagierte nicht. Er war offensichtlich komplett auf sein Handy konzentriert. Und dann fuhr er ohne aufzuschauen und ohne zu bremsen in den Zaun rein. Der Zaun zerbrach und kippte auf die Rosen in meinem Garten. Ich konnte gerade noch zur Seite springen und landete im Gras. Meine Bluse wurde dabei sehr dreckig, aber zum Glück ist mir nicht mehr passiert. Musa stand neben mir, er hat alles gesehen.
Herr Beispiel war unvorsichtig.

Diese ganze Aktion hat einen Gesamtschaden von 710 Euro verursacht. So komme ich auf diesen Betrag:
1. Mein Zaun wurde stark beschädigt. Insgesamt sind durch den Zusammenstoß 9 Zaunlatten zerbrochen und die gesamten Metallverstrebungen waren verbogen. Ich habe den Zaun sofort von der Handwerksfirma Musterhandwerk reparieren lassen, das hat 600 Euro gekostet.

2. Meine Strauchrosen wurden komplett zerstört, als der Zaun auf sie stürzte. Es waren vier Sträucher der Sorte Old Rose. Zum Glück habe ich die bei der Baumschule noch einmal bekommen. Das hat mich 20 Euro pro Stück, also insgesamt noch einmal 80 Euro gekostet.

3. Und dann musste ich noch meine beige La Cour Bluse, die ich an dem Tag an hatte, in die Reinigung bringen. Die hartnäckigen Grasflecken, die sie durch den Aufprall bekommen hatte, gingen in der Waschmaschine nicht raus. Die Reinigung hat 30 Euro gekostet.

Ich habe bereits mehrfach mit Herrn Beispiel persönlich gesprochen, um das zu klären. Er weigert sich, den Schaden zu bezahlen. Am 11.06.2025 war ich mit meinem Lebensgefährten das letzte Mal drüben. Auch die Schwester von meinem Nachbarn, Anne Beispiel, war dabei. Ich habe Herrn Beispiel die Rechnungen gezeigt und ihn aufgefordert, dass er zahlen soll. Er wollte es aber nicht einsehen. Deshalb habe ich ihm am 12.06.2025 noch einen Brief in den Briefkasten geworfen. In dem Brief habe ich ihm eine letzte Frist gesetzt und ihn gewarnt: “Ich muss dich verklagen, wenn du nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen die 710 Euro zahlst”.

Herr Beispiel hat mir am Tag danach mit einem Brief geantwortet, in dem stand, dass er gar nichts bezahlen wird, egal wie viele Fristen ich ihm setze. Bis heute habe ich kein Geld von ihm erhalten.

BEISPIEL-KLAGE 15.04.2026

Erstellt mit Hilfe des Onlinedienstes service.justiz.de